菏泽市自然资源和规划局

菏自然资规发〔2026〕9号

菏泽市自然资源和规划局
关于进一步严格规范临时用地使用
复垦监管工作的通知

各县区自然资源和规划主管部门:

为进一步规范我市临时用地使用复垦监管，加快复垦期特别是超期未复垦临时用地复垦工作，促进土地资源节约集约利用，根据《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》《自然资源部办公厅关于加强临时用地监管有关工作的通知》等有关规定，结合工作实际，现将有关事项通知如下:

一、加强临时用地使用管理

（一）严格落实批准内容。临时用地使用期限内，应当在显著位置设置标牌，载明批准机关、批准用途和使用期限。临时用地使用人应当按照临时用地批复中批准的内容使用土地，不得擅自更换位置、扩大面积、改变用途，不得转让、出租、抵押临时用地。

（二）加强土地生态保护。在生产建设活动中应采取预防保护措施，严格控制土地损毁的面积和程度。对可能被损毁的耕地、林地、园地等农用地，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，用于被损毁土地的复垦。生产建设应与复垦相结合，对使用完毕的部分临时用地及时实施土地复垦，尽早恢复农业生产条件。

（三）做好基础设施建设临时用地续期政策。能源(含能源基础设施建设中的油气探采合一涉及的钻井及配套设施)、交通、水利等基础设施使用临时用地，首次申请使用期限不满四年的，用地单位可申请继续使用，总期限不超过四年。申请继续使用的临时用地，应当符合临时用地使用要求、不改变用地位置和批准用途、不扩大用地规模和使用范围、确保完成复垦任务，使用年限连续计算，由相应审批权限的自然资源和规划主管部门批准后可继续使用。具体参考《自然资源部办公厅关于进一步做好基础设施建设使用临时用地保障工作的通知》（自然资办函〔2024〕2159号）落实。

二、从严落实临时用地复垦责任

（一）编制复垦方案。临时用地使用人要依据《土地复垦方案编制规程》自行编制或委托相关机构编制临时用地复垦方案或复垦方案报告表，并根据占用地类性质报送相应的自然资源和规划主管部门组织专家论证，自然资源和规划主管部门在收到土地复垦方案后，应组织专家论证，向申请人出具审查意见，经审查通过的土地复垦方案及审查意见作为申请临时用地的必备材料。

（二）强化复垦资金或银行保函管理。临时用地申请人应当按照土地复垦方案确定的资金数额，在申请临时用地批复前将土地复垦费用足额预存入申请人与县级自然资源和规划主管部门约定银行建立的土地复垦费用专门账户。临时用地申请人应当与临时用地所在县级自然资源和规划主管部门、银行共同签订土地复垦费用使用监管协议，土地复垦费用专项用于土地复垦，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用。在确保临时用地土地复垦落实的前提下，各县区可以探索使用银行保函预存土地复垦费用，减轻企业压力。临时用地申请人完成复垦并通过验收或已办理相关建设用地审批手续的，可按照土地复垦费用使用监管协议约定申请退回复垦保证金。具体参考《菏泽市自然资源和规划局关于印发<关于进一步规范临时用地管理的实施意见>的通知>>（菏自然资规发〔2024〕19号）落实。

（三）按时完成复垦任务。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起1年内完成土地复垦，按审查通过的临时用地复垦方案履行复垦义务，在确保耕地总量不减少、质量不降低的前提下，

恢复原有地类标准。因城市建设、国家重点工程建设等征收土地涉及已批准的临时用地，在临时用地使用人拆除临时建（构）筑物并清运建筑垃圾后，报原批准使用临时用地的自然资源和规划主管部门同意，可不再实施后续土地复垦。

（四）依法实施代为复垦。临时用地项目超过复垦期后，土地复垦义务人不复垦或复垦验收中经整改仍达不到验收要求的，由县级自然资源和规划主管部门根据土地复垦费用使用监管协议约定，履行相关程序后代为复垦或委托相关乡镇（街道）组织复垦，复垦费用从预存的土地复垦费用中支取，或向出具保函的担保银行支取，复垦费用不足部分由临时用地申请人补足。

（五）规范复垦验收。临时用地使用人应在复垦期限届满三个月以前完成土地复垦，向所属县区的自然资源和规划主管部门提出书面验收申请，未在规定时间内申请验收导致在复垦期结束前不能取得验收意见的，造成的耕地占用税等资金不能返还等相应后果由申请人自行承担。复垦完成后县级自然资源和规划主管部门应当组织相关部门、专家、土地权利人或其代表进行现场踏勘，按照《土地复垦方案》等相关规范严格验收，确保达到复垦标准。验收完成或已经征收的土地，县级自然资源和规划主管部门要在部、省临时用地管理系统中及时上传复垦验收材或征收文件，及时销号。

三、构建临时用地常态化监管机制

（一）全面落实系统配号。县级自然资源和规划主管部门应

当在临时用地经依法批准后20个工作日内，在自然资源部临时用地信息系统完成系统配号，并向社会公开临时用地批准信息，临时用地复垦完成或经批准延期的，应及时按要求更新完善有关信息。临时用地日常监管、国土变更调查等工作中涉及临时用地的，均以自然资源部临时用地信息系统中填报的信息为基本依据。

（二）建立定期抽查通报制度。市、县自然资源和规划主管部门对已获批准正在使用的临时用地进行全程监管，县级自然资源和规划主管部门至少每月例行巡查一次，市自然资源和规划局每季度巡查一次各县区临时用地使用、复垦情况，下发不符合用地要求和超期未完成复垦的临时用地问题清单，对问题突出的县区和临时用地案例，予以公开通报并限期整改，限期整改仍达不到要求的，责令所在县区暂停审批新的临时用地。

（三）严格行政执法。各县区自然资源和规划主管部门要加强临时用地监督检查，利用遥感监测、抽查巡查、视频监控、公众监督等早发现工作机制，严肃查处违法违规使用临时用地，未按照批准内容进行临时建设，以及临时用地超出复垦期限未完成复垦等行为。临时用地复垦义务人存在临时用地期满拒不归还土地、不按照批准的用途使用、在临时用地上修建永久性建筑、未按期完成复垦或者未恢复种植条件的，各县区要依法依规予以处罚。

（四）强化惩戒措施。临时用地使用人不依法履行土地复垦

义务，超期不复垦，且拒不缴纳土地复垦费和罚款的，在申请新的临时用地、临时用地续期等方面，未经省自然资源厅、市自然资源和规划局审核，县级自然资源和规划主管部门不得批准。超期一年以上未完成土地复垦规模达到应复垦规模20%以上的县区，市局、省厅将暂停所在县区批准新的临时用地，根据整改情况适时恢复审批。

本通知自印发之日起执行，有效期两年，执行期间如国家、省有新的政策规定则从其规定。

菏泽市自然资源和规划局

2026年1月30日

菏泽市自然资源和规划局办公室　　2026年1月30日印发